

1507027-38.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Luiz Rodrigo do Prado Norcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2064448/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 23464519 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2064448 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID LUIS SILVA DOS SANTOS

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

3ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507027-38.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507027-38.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2064448/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 23464519 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2064448 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID LUIS SILVA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Rodrigo do Prado Norcia

Vistos.

DAVID LUIS SILVA DOS SANTOS, qualificado nos autos foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11343/06. Narra a denúncia que no dia 08 de março de 2022, por volta das 14 horas, na Rua Aquibi, altura do nº 67, Jaraguá, nesta cidade e comarca, o réu, adquiriu, guardava e vendia, para fins de tráfico, fornecimento e

entrega a consumo de terceiros, 54 (cinquenta e quatro) porções de "Tetrahydrocannabinol", vulgarmente conhecido como maconha (125,5g), 204 (duzentas e quatro) porções de cocaína (82,9g) e 28 (vinte e oito) porções de cocaína na forma de crack (8,5g), substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme se observa do auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, do laudo de constatação de fls. 23/26 e da fotografia de fls. 27.

A denúncia foi recebida às fls. 80/82.

Devidamente citado, o réu apresentou Resposta à Acusação às fls. 108/109, sendo mantido o recebimento da denúncia.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação. Já a defesa, teceu comentários acerca da dosimetria da pena e regime de cumprimento.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão veiculada nesta ação é procedente.

A materialidade do delito de tráfico foi comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 09/10), Boletim de Ocorrência (fls. 04/06), Auto de Apreensão (fls. 15/16), além do laudo pericial (fls. 118/120).

Da mesma maneira, não há dúvidas quanto à autoria.

Vitor Aleixo do Nascimento, policial militar, disse que estava em patrulhamento de rotina pela região, quando recebeu uma denúncia anônima de que um indivíduo alto, negro, de camiseta azul e calça jeans estava realizando tráfico de drogas em um local conhecido como ponta de venda de drogas. Disse que chegando ao local, encontrou o réu, que foi abordado, e confessou a traficância, inclusive mostrando onde estava a pochete com as drogas. Informou também que havia um outro rapaz no local, que estaria na iminência de comprar as drogas. O réu não resistiu à prisão. Lucas da Silva Caris Rocha, policial militar, alegou que estava com seu parceiro em patrulhamento, quando recebeu, via setor de inteligência, uma denúncia anônima de tráfico de drogas, passando as características da pessoa que estava vendendo drogas no local. Lá chegando, visualizou o réu, e as características batiam com o que foi passado. Abordou o réu, que confessou a venda de drogas, e mostrou onde estava a pochete com as drogas. O réu apontou onde a pochete estava guardada, não tinha drogas com ele. A pochete estava em um escadão cerca de uns 20 metros. A outra pessoa abordada disse que estava lá para comprar drogas. O réu não demonstrou nenhum comportamento agressivo nem tentou se evadir.

O réu, David Luis Silva dos Santos, confessou os fatos narrados na denúncia. Disse que estava traficando no local por questões financeiras. Está muito arrependido. Assim, há nos autos provas firmes, além das oitivas das testemunhas, da conduta criminosa.

Fato é que a prova dos autos bem convence a prática da traficância. É evidente já pela própria quantidade de entorpecente, cuja qualidade se vê comprovada pelo laudo acostado aos autos, sua destinação ao tráfico, incrementada a convicção pela quantidade do material apreendido, não havendo nos autos, desta forma, comprovação quanto à destinação para fim diverso.

Ademais, a apreensão ocorreu licitamente, visto que, depois de colhidos indícios que justificavam fundada suspeita das atitudes do réu, houve a investida policial, autorizada pelas circunstâncias em tela.

Ainda, cabe destacar que os depoimentos das testemunhas policiais colhidos que são firmes e uníssonos quanto a materialidade e autoria delitiva, os quais merecem credibilidade e relevância, ainda mais quando ratificados pelas demais provas do processo.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aduz que: "Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elemento de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, constituindo se, assim, elemento apto a respaldar as condenações decretadas em 1º grau (Precedentes)" (HC 182871/SP, Relator Ministro CAMPOS MARQUES, DJe 27/05/2013).

Observa-se que não restou demonstrado que as testemunhas policiais tivessem motivos para engendrar falsa incriminação do réu.

O laudo pericial apresentado indicar ser a droga apreendida de uso proscrito, estando presente a materialidade dos fatos. Assim, a condenação do acusado é, em vista do conjunto probatório robusto e convincente, absolutamente de rigor. Portanto, a pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico, que se configurou.

Passo a dosagem das penas que lhe serão impostas.

Ao delito descrito pelo artigo 33 da Lei 11.343/06 são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa. Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, as quais não chegam a ser desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase presente uma atenuante (confissão dos réus), cuja aplicabilidade resta prejudicada ante a fixação da pena-base no mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Causas gerais ou especiais de aumento não se apresentaram na terceira fase. O acusado é primário, e, nestes autos, não se demonstrou que ele tenha envolvimento ou íntegra organização criminosa.

Logo, se amolda na hipótese da aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06. Assim sendo, as penas serão diminuídas em 2/3, pois não existem motivos a justificar menor redução ($5 \text{ anos } \frac{2}{3} = 1 \text{ ano e } 8 \text{ meses } \frac{500}{3} \text{ dias } \frac{2}{3} = 166 \text{ dias}$).

As circunstâncias judiciais favoráveis e o fato de o réu ser primário, indicam que não há motivo para a manutenção de sua prisão, motivo pelo qual poderá recorrer desta sentença em liberdade. Pelos mesmos motivos o regime mais adequado é o aberto.

Possível se mostra, com fundamento no artigo 44, incisos I e II, do Código Penal, a substituição da pena corporal, eis que presentes os requisitos para tanto.

Portanto, substituo a pena privativa de liberdade atribuída ao acusado por uma multa no valor equivalente a 10 (dez) dias-multa e por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena corporal, a ser estabelecida oportunamente pelo juízo da execução.

Por fim, a pena de multa será arbitrada no valor unitário mínimo legal, à míngua de notícias nos autos sobre a capacidade econômica do réu.

Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR DAVID LUIS SILVA DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário-mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, face sua situação econômica.

Presentes, entretanto, os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade atribuída ao acusado por uma multa no valor equivalente a 10 (dez) dias-multa e por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena corporal, a ser estabelecida oportunamente pelo juízo da execução.

Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: 1) Em cumprimento ao disposto pelo artigo 72, parágrafo 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal; 2) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

São Paulo, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA